

1510867-89.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. IN DUBIO PRO REO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão combatido pontuou que "não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510867-89.2020.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510867-89.2020.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3075904/2020 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8, 13645345 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARTA CRISTINA LISBOA RIBEIRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O ilustre Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face de MARTA CRISTINA LISBOA RIBEIRO, brasileira, união estável, profissão Prendas Domésticas, RG nº 48.328.557 SSP/SP, CPF 418.681.048-69, nascido aos 04/06/1992, natural de Martinópolis/SP, filha de José Aparecido Ribeiro e Maria de Lisboa Ribeiro, residente na Rua Manoel Torrão, nº 109, Jd. Xavier, Pirapozinho/SP, e DAVID CRISTIANO DE PAULA SILVA, brasileiro, união estável, comerciante, RG nº 32.794.674-X SSP/SP, CPF 277.182.158-30, nascido aos 08/02/1979, natural de Presidente Prudente/SP, filho de José Arlindo de Paula Silva e Aurea Lopes Silva, residente na Rua Manoel Torrão, nº 109, Jd. Xavier, Pirapozinho/SP, dando-os como incursos nas sanções do artigo 180, § 1º, do Código Penal, nas regras do art. 69 do mesmo diploma legal, pela prática dos seguintes

atos delituosos:

"Consta do incluso Inquérito Policial que, em meados de 2018, em horário e local incertos, mas nesta cidade e Comarca de Pirapozinho/SP, MARTA CRISTINA LISBOA RIBEIRO, qualificada à fl. 103, e DAVID CRISTIANO DE PAULA SILVA, qualificado à fl. 104, venderam, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K5, IMEI 357133074684588, no exercício de atividade comercial, coisa que deviam saber ser produto de crime e era pertencente à vítima Davis Rogério de Oliveira Rocha.

Consta ainda que, após o fato acima, em data, horário e local incertos, mas nesta cidade e Comarca de Pirapozinho/SP, MARTA CRISTINA LISBOA RIBEIRO, qualificada à fl. 103, e DAVID CRISTIANO DE PAULA SILVA, qualificado à fl. 104, venderam, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K5, IMEI 357133074684588, no exercício de atividade comercial, coisa que deviam saber ser produto de crime e era pertencente à vítima Davis Rogério de Oliveira Rocha.

Segundo o apurado, os denunciados possuem antecedentes criminais e estão respondendo em outros feitos pela prática do crime de estelionato.

Na data do fato, os denunciados, que haviam anunciado o aparelho celular marca LG, modelo K5, IMEI 357133074684588, na página "Feira do Rolo", na rede social Facebook, venderam-no à compradora Alessandra, ora testemunha, pelo valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), todavia ela o devolveu no dia seguinte ao ser informada por outras pessoas de que se tratava de uma réplica, oportunidade em que entrou em contato com a denunciada Marta, entregou-lhe o aparelho celular e ela lhe devolveu o dinheiro.

Ocorre que, posteriormente, a testemunha Pedro comprou o mesmo aparelho celular, pagando à denunciada Marta o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), fazendo so dele por oito ou nove meses, até a tela dele quebrar. Não desconfiou de que se tratava de produto de crime, pois já havia comprado outros celulares dela, inclusive o que está utilizando atualmente.

O aparelho celular foi avaliado em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), cf. auto de avaliação de fl. 119.

Ademais, insta consignar que, conforme destacado na cota ministerial de fls. 143/144, os denunciados dedicam-se à comercialização de aparelhos celulares de forma profissional, possuindo pleno conhecimento de como verificar a origem do bem, através de simples pesquisa via internet, pelo número do IMEI.

Assim, não é crível pensar que os denunciados não sabiam que da origem ilícita do aparelho celular, estando configurada a modalidade dolosa."

A denúncia foi oferecida em 29/11/2021 (fls. 185/187) e recebida em 13/12/2021 (fls. 191/192).

Os réus foram citados (fl. 228/230) e apresentaram resposta à acusação (fls. 220/224) por meio de defensor nomeado (fls. 216/217).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 231/232).

Na audiência realizada em 15/09/2022 foram ouvidas as testemunhas Alessandra Alves Ferreira e Fernando H. S. Segatelli, tendo havido desistência da testemunha Pedro Samuel S. de Lima, que não compareceu, e foram interrogados os réus (fls. 289/290).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia. Já a defesa, pugnou pela absolvição dos acusados pelo desconhecimento por parte deles da origem ilícita do aparelho eletrônico.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, constata-se que o feito tramitou regularmente, sendo observadas todas as etapas procedimentais, bem como assegurados os direitos e garantias inerentes à defesa.

Não havendo nulidades a serem sanadas, tampouco questões preliminares a serem enfrentadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade do fato está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 01/02); e, pelo Auto de Avaliação Indireta (fl. 119).

No tocante à autoria, restou comprovado que de fato os réus venderam o aparelho

celular por duas vezes, porém, não existem elementos suficientes indicando que os acusados tenham agido com dolo, nem que soubessem que o aparelho se tratava de produto de crime.

Houve um Boletim de Ocorrência realizado por Davis Rogério de Oliveira Rocha, no qual reportou ter sido vítima de roubo no dia 15/03/2018, na Avenida Manoel Romeu Caires, no Jardim Humberto Salvador; dentre os objetos perdidos estava seu aparelho celular da marca LG, modelo K5, IMEI: 357133074684588.

Por meio de investigações, descobriu-se que o aparelho havia sido utilizado por dois indivíduos: Alessandra Alves Ferreira e Pedro Samuel Silva de Lima, os quais, ao serem interrogados em solo policial, afirmaram ter comprado da ré Marta um aparelho celular igual ao descrito como sendo o objeto do crime, porém sem saber dessa origem ilícita.

Em juízo, a testemunha Alessandra Alves Ferreira confirmou os fatos narrados em fase inquisitória. Disse que comprou o celular da ré, não pediu nota fiscal e à época pagou cerca de R\$ 250,00 pelo aparelho; que o devolveu alguns dias depois por desconfiar ser réplica; e que a acusada aceitou a devolução e deu seu dinheiro de volta.

O policial civil Fernando H. S. Segatelli, em Juízo, disse que a investigação se deu pela busca perante as operadoras telefônicas de quem teria feito uso dos celulares. Tendo chegado aos nomes das testemunhas Alessandra e Pedro, estes lhe informaram que compraram o aparelho da ré Marta. Afirmou que quando inquiriu Marta, ela alegou que o responsável pelas vendas era seu companheiro David, ora réu. Ao analisar as redes sociais dos acusados, constatou que eles trabalhavam com a venda de aparelhos celulares, e faziam anúncios na conta do Facebook da ré Marta. Narrou que os acusados não informaram a procedência dos aparelhos, e que procederam a venda primeiro para Alessandra, que devolveu o aparelho, e depois para Pedro.

Ao ser interrogada em solo policial, a ré MARTA CRISTINA LISBOA RIBEIRO afirmou não conhecer as testemunhas que teriam comprado o celular dela, e que não se recorda de ter vendido o aparelho descrito, pois quem realizava as vendas dos eletrônicos era seu companheiro David. Em juízo, reiterou o dito alhures, e informou que trabalha na área de venda de celulares com o marido, porém sempre confere a procedência do aparelho através da análise do IMEI no site do Ministério da Fazenda. Disse que pode ter sido um aparelho deixado para conserto, que o dono não quis mais, e nesses casos eles realizavam a manutenção e depois vendiam o celular. Fazem muitos consertos e vendem muitos aparelhos usados, estes não possuindo nota por serem antigos, porém fazem registro de tudo, apesar de não tomarem esse cuidado quando iniciaram no ramo de venda de celulares.

Por fim, quando interrogado em solo policial, o réu DAVID CRISTIANO DE PAULA SILVA alegou que desconhecia os indivíduos que teriam comprado o aparelho celular objeto da investigação, e que não se recordava do aparelho, pois trabalhava no ramo de conserto e comércio de celulares, e por isso tinha contato com muitas pessoas e aparelhos diferentes. Perante o Juiz, alegou que sempre realiza a consulta do IMEI dos aparelhos com os quais trabalha, e inclusive pega informações dos clientes como nome, RG e CPF, apesar de dizer que anteriormente não fazia isso. Afirmou que recebe aparelhos quebrados, conserta-os e os revende; que costuma exigir nota fiscal dos produtos, mas que se não tem, pega o aparelho mediante consulta do IMEI. Informou que o aparelho objeto deste processo, nas condições descritas, valeria em torno de R\$ 200,00 a R\$ 250,00.

Observa-se que do conjunto probatório coligido aos autos não há elementos suficientes para um édito condenatório.

É de conhecimento comum a existência de grupos em redes sociais destinados à compra e venda de bens, tal como aparelhos celulares, que são vendidos por preços abaixo do mercado, por serem realizados de forma direta entre pessoas sem o fim comercial. Ademais, também são utilizados esses grupos para divulgação de lojas, como é o caso dos réus, que se utilizam de perfil da rede social Facebook para publicarem eletrônicos à venda e serviços de conserto que realizam. No ramo de negócio dos acusados, por se tratar de produtos usados, que muitas vezes apresentam problemas ou defeitos, seria lógico considerar que as vendas são realizadas por um preço abaixo do mercado; inclusive, os valores citados nos depoimentos condizem com o

auto de avaliação indireta realizado pelos peritos durante o inquérito policial (fl. 119).

Com isso, pela análise dos depoimentos das testemunhas e dos réus, a venda do aparelho celular objeto do crime foi feita conforme a relação comercial comumente feita pelos acusados, já que, além do já exposto, os aparelhos usados muitas vezes carecem de nota fiscal, por serem de uso pessoal e entregues para revenda, sendo que a simples ausência de nota fiscal não caracterizaria o dolo ou a culpa da conduta delitiva de receptação.

Deste modo, pelo princípio constitucional "in dubio pro reo", não se pode condenar um indivíduo sem que tenha um conjunto probatório robusto para tanto, posicionamento inclusive adotado pelo STJ:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. IN DUBIO PRO REO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão combatido pontuou que "não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do acusado" e ainda que "não é possível determinar, com a certeza necessária ao processo/direito penal, que fora o recorrente quem efetuara a troca, ou se já recebera o veículo com as placas adulteradas". Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 2. A quantidade das drogas apreendidas, isoladamente considerada, não constitui elemento suficiente para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio. 3. Agravo regimental desprovido.x (STJ – AgRg no AREsp 1813598/GO, nº 2021/0008827-0, Relator Min. Ribeiro Dantas, T5 – Quinta Turma, julgamento em 27/09/2022, publicado em 04/10/2022). (grifo nosso).

Portanto, resta evidente a necessidade de absolvição dos acusados.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de ABSOLVER os réus MARTA CRISTINA LISBOA RIBEIRO, RG nº 48.328.557 SSP/SP, CPF 418.681.048-69, nascida aos 04/06/1992, natural de Martinópolis/SP, filha de José Aparecido Ribeiro e Maria de Lisboa Ribeiro, e DAVID CRISTIANO DE PAULA SILVA, RG nº 32.794.674-X SSP/SP, CPF 277.182.158-30, nascido aos 08/02/1979, natural de Presidente Prudente/SP, filho de José Arlindo de Paula Silva e Aurea Lopes Silva da prática do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Arbitro os honorários da Defensora nomeada em 100% da tabela do convênio firmado entre DPE/OAB referente às ações do procedimento ordinário. Oportunamente, expeça-se certidão.

Publique-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Pirapozinho, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA